

회계감리업무 처리절차 안내

‘감리는 정중하게’
‘조치는 엄정하게’



금융감독원

회계감리업무 처리절차 안내
‘감리는 정중하게’ ‘조치는 엄정하게’

CONTENTS

▶ 03 | 회계감리업무는 다음과 같이 진행됩니다.

▶ 07 | 기업 · 회계법인 등에 감리착수 · 진행과정에 대한 안내를 강화하였습니다.

1. 감리 착수시 감리업무 전반의 진행과정에 대해 안내하고 있습니다.
2. 불가피하게 감리를 중단해야 할 경우 감리중단사실을 즉시 통지하고 있습니다.
3. 심사감리시 일정기간(예:3개월) 경과후 감리대상회사에 진행상황을 알려주는 ‘감리결과 진행상황 통지제도’를 도입하였습니다.
4. 심사감리 착수시 현장방문 안내 서비스를 실시하고 있습니다.

▶ 10 | 회계감리로 인한 기업부담을 최소화하고자 노력하고 있습니다.

1. 경미한 위반사항에 대해서는 문답절차를 원칙적으로 폐지하겠습니다.
2. 심사감리 목표처리기간을 80일로 운영하고 있습니다.
3. 출석요구를 최소화하고 문답시 편의성을 제공하고 있습니다.
4. 피조사자의 편의제고를 위해 문답실 환경을 개선하였습니다.

▶ 13 | 피조사자의 목소리에 귀를 기울이겠습니다.

1. 질문서 · 조치사전통지서에 대한 충분한 의견 제출기간을 부여하고 있습니다.
2. 회계감리과정에서 발견된 취약점 및 유의사항을 안내하고 있습니다.

▶ 15 | 안내 사항

FINANCIAL
SUPERVISORY
SERVICE

회계감리업무는
다음과 같이 진행됩니다.



투명(透明)
& 공정(公正)



귀사에 대하여 실시하는 금융감독원 회계감리와 관련하여 감리관련 업무진행절차를 안내해 드리겠습니다.

■ 감리업무처리는 “주식회사의 외부감사에 관한 법률(제15조, 제15조의2) · 시행령 · 시행규칙”(약칭 ‘외감법’)과 “외부감사 및 회계 등에 관한 규정(제48조, 제51조) · 시행세칙”(약칭 ‘외감규정’)에 따라 수행하는 업무입니다.

- 특정회사의 재무제표 및 이에 대한 감사인의 감사보고서에 대하여 회계처리기준 및 회계감사기준의 준수여부를 관련 법규에서 정한 방법에 따라 확인하고, 위반 사항이 발견된 경우 책임소재를 규명하여 일정한 제재조치 등을 함으로써 회계정보의 신뢰성을 제고하고 이를 통하여 이해관계인의 보호와 기업의 건전한 발전에 기여하는 것을 목적으로 하고 있습니다.

■ 감리는 ‘심사감리’와 ‘정밀감리’의 2단계로 구분 · 실시됩니다.

- ① ‘심사감리’ 단계 : 공시자료 등을 대상으로 재무분석 등을 실시하여 발견된 특이사항을 중심으로 회계기준 위반여부를 점검하는 단계로서 회사 등의 임의협조를 통해 수행되며, 특이사항이 타당한 근거에 의하여 그 이유가 설명되는 경우에는 ‘정밀감리’를 실시하지 않고 종결처리합니다.
- ② ‘정밀감리’ 단계 : ‘심사감리’ 결과 추출된 특이사항이 타당한 근거에 의하여 그 이유가 설명되지 않는 경우에 회계기준 위반여부를 조사 · 확인하는 단계로서 관련 법규에 의한 자료제출요구권을 발동하여 관련장부 및 증빙자료를 제출받아 조사 업무를 수행합니다.

■ 다음과 같이 검찰 등으로부터 회계처리기준위반 혐의사실이 통보된 회사의 경우에는 ‘심사감리’ 절차 없이 바로 ‘정밀감리(혐의감리)’를 실시합니다.

- ① 금융위원회의 요청이 있는 경우
- ② 금융위원회 · 증권선물위원회의 업무수행 과정에서 회계처리기준 또는 회계감사기준을 위반한 혐의가 발견된 경우
- ③ 검찰 등 국가기관이 회계처리기준 또는 회계감사기준 위반혐의를 적시하여 조사를 의뢰한 경우
- ④ 회사관계자 · 감사관계자 · 기타 이해관계인 등이 회계처리기준 또는 회계감사기준 위반혐의를 구체적으로 적시하여 관련 증빙자료와 함께 실명으로 제보한 경우

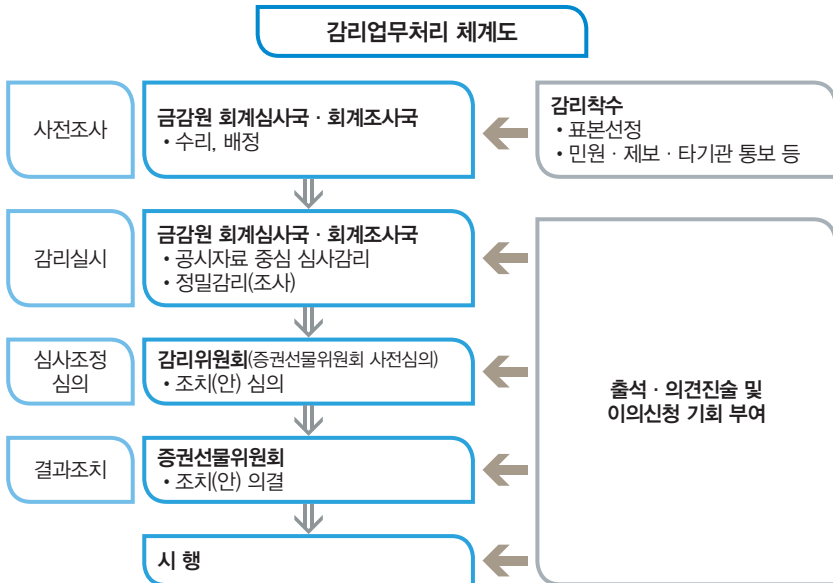
▣ 정밀감리(협의감리) 업무는 구체적으로 다음과 같은 절차에 따라 수행됩니다.

【정밀감리 절차】

- ① 자료제출 요구 : 회계장부와 관련 서류, 감사조서 등의 열람 및 제출 요구
- ② 제출된 자료 분석 : 필요시 추가요구
- ③ 문답, 진술 요구 : 사실관계 확인을 위한 진술 요구 및 소명기회 제공
- ④ 회사의 재산상태 조사 : 필요시 실사의 방법 사용 가능
- ⑤ 관계기관에 자료요청 : 필요시 금융거래 조회, 상대방거래에 채권·채무 조회, 공공기관에 자료제출 요청 가능
- ⑥ 위반혐의가 없는 경우 : 종결처리

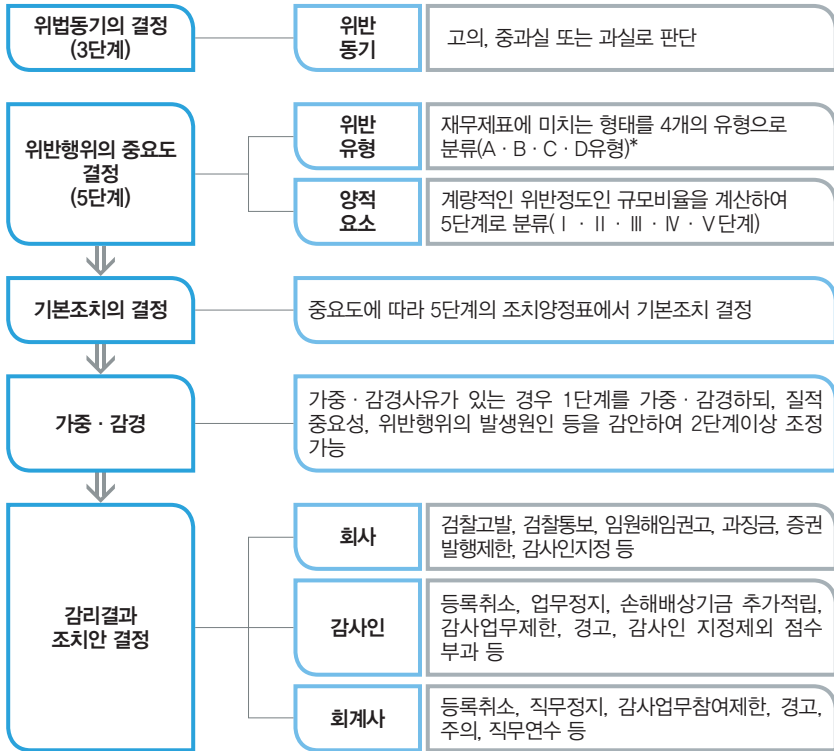
【심의·의결 절차】

- ⑦ 위반혐의 발견시 요약·정리하여 질문서 발송 : 답변서 통해 추가소명 가능
- ⑧ 지적사항을 확정하여 사전처분통지서 발송 : 예상 지적사항 및 조치의 종류 사전 통지, 감리위원회 출석 및 서면진술 안내
- ⑨ 감리위원회 심의 : 서면 또는 출석하여 진술 가능
- ⑩ 증권선물위원회 의결
- ⑪ 금융위원회 의결 : 상장회사로서 과징금 부과금액이 5억원 초과시
- ⑫ 재심청구 : 조치를 고지 받은 날로부터 30일 이내에 재심청구 가능



■ 감리결과 위반사항 발견 시 외감법 제16조 및 제20조 등에 의한 행정 및 형사조치가 가능합니다.

- 증권선물위원회는 외감규정 시행세칙 별표2(감리결과 조치양정기준)를 참고하여 최종 조치를 결정합니다.



*위반행위의 유형

유형	위반행위의 내용
A	당기손익 또는 자기자본에 영향을 미치는 경우
B	당기손익이나 자기자본에는 영향이 없으나, 자산 · 부채의 과대 · 과소계상, 수익 · 비용의 과대 · 과소계상 또는 영업활동으로 인한 현금흐름의 과대 · 과소계상에 영향을 미치는 경우
C	특수관계자 거래, 담보로 제공한 자산 · 질권 설정된 자산 등 자산의 사용 및 처분 제한과 관련되거나 타인에게 제공한 금전채권 관련 지급보증 · 계류중인 소송사건 등 우발부채와 관련된 주석사항인 경우
D	계정과목 재분류 등 위에서 열거한 항목 이외에서 발생한 경우

기업 · 회계법인 등에 감리착수 · 진행과정에 대한 안내를 강화하였습니다.

1. 감리 착수시 감리업무 전반의 진행과정에 대해 안내하고 있습니다.
2. 불가피하게 감리를 중단해야 할 경우 감리중단사실을 즉시 통지할 예정입니다.
3. 심사감리시 일정기간(예:3개월) 경과후 감리대상회사에 진행상황을 알려주는 '감리결과 진행상황 통지제도'를 도입하였습니다.
4. 심사감리 착수시 현장방문 안내 서비스를 실시하고 있습니다.



투명(透明)
& 공정(公正)

01

감리 착수시 감리업무 전반의 진행과정에 대해 안내하고 있습니다.

- 감리 착수 단계에서 감리절차, 심의·의결과정 및 의견제출·이의신청 등 감리업무 전반의 진행과정을 안내함으로써 피조사자의 감리에 따른 불편 완화 및 사전 대응기회를 제공하고 있습니다.
- 조치시 감경요건 등을 설명함으로써 이를 알지 못하여 감경적용이 배제되는 경우를 방지하고 조치양정기준을 통해 사전에 조치 수준 예상 및 대응이 가능합니다.

02

불가피하게 감리를 중단해야 할 경우 감리중단 사실을 즉시 통지할 예정입니다.

- 착수한 감리건에 대한 감리중단을 최소화하고, 불가피하게 감리를 중단해야 할 경우 피조사자에게 감리중단사실을 즉시 통지하고 있습니다.
- 그동안 대형회계분식 사건이 발생할 경우 진행중인 감리건을 중단하는 경우가 발생함으로써 피조사자는 감리진행상황을 모르는 상태에서 불안감이 증폭되어 왔던 점을 감안해서 이를 방지하기 위해 도입했습니다.

03

심사감리시 일정기간 경과후 감리대상회사에 진행상황을 알려주는 ‘감리결과 진행상황 통지제도’를 도입하였습니다.

- 감리중단사유가 발생하지 않았더라도 심사감리시 일정기간(예:3개월) 경과후 SMS 등을 이용하여 감리대상회사에 진행상황을 알려주는 ‘감리결과 진행상황 통지제도’ 도입하였습니다.

04

심사감리 착수시 현장방문 안내 서비스를 실시하고 있습니다.

- 심사감리 착수시 회사를 방문하여 회계감리의 의의, 진행과정, 유의사항 등을 회사관계자에게 안내하여, 회계감리 실시에 따른 불안감을 해소하고 의도하지 않은 위법행위 가능성 사전 차단하고 있습니다.
- 회계감리대상선정 방식 및 배경 등을 설명하고 회계감리 착수 및 진행 내용 자체가 미공개정보이므로 불필요한 오해 방지를 위해 회계감리기간 중 관련 임직원의 주식거래의 자제를 요청하고 있습니다.



회계감리로 인한 기업부담을 최소화하고자 노력하고 있습니다.

1. 경미한 위반사항에 대해서는 문답절차를 원칙적으로 폐지하겠습니다.
2. 심사감리 목표처리기간을 80일로 운영하고 있습니다.
3. 출석요구를 최소화하고 문답시 편의성을 제공하고 있습니다.
4. 피조사자의 편의제고를 위해 문답실 환경을 개선하였습니다.



투명(透明)
& 공정(公正)

01

경미한 위반사항에 대해서는 문답절차를 원칙적으로 폐지하겠습니다.

- 조사과정에서 위법행위와 관련된 증빙 등 입증자료가 확보되거나 경미한 위반사항(주의·경고) 등 문답의 실익이 적은 경우 문답절차를 생략할 예정입니다.
- 다만, 문답이 피조사자의 해명을 듣는 차원에서 실시될 수 있으므로 사전에 피조사자에게 문답절차의 생략을 설명하고 피조사자가 원하는 경우에는 문답을 실시할 예정입니다.

02

심사감리 목표처리기간을 80일로 운영하고 있습니다.

- 심사감리 목표처리기간을 100일에서 80일로 단축하여 심사감리로 인한 기업부담을 완화하고, 혐의가 의심되는 사항에 대해서는 심도있게 정밀 감리를 실시하여 위반사항을 신속히 확정할 예정입니다.
- 금감원은 '13.7월부터 회계감리업무 효율성 제고 및 회계감리기간 장기화에 따른 피조사자의 불만 해소방안의 일환으로 심사감리 목표처리기간을 100일로 설정하여 운영하여 왔으며, '15.5월부터 동 기간을 20% 단축하여 80일로 변경하였습니다.

03

출석요구를 최소화하고 문답시 편의성을 제공하고 있습니다.

- ▣ 동일인에 대한 출석요구는 가능한 최소화하고, 지방소재 기업에 대하여는 가까운 지원(출장소 포함)에서 문답을 실시하고 있습니다.
- ◎ 지방소재 기업 임직원이 문답을 위해 4-5명이 방문하는 것을 방지할 수 있어 비용 및 시간 절약이 가능해졌습니다.

04

피조사자의 편의제고를 위해 문답실 환경을 개선하였습니다.

- ▣ 피조사자의 인권존중 및 불편해소를 위해 문답실과 사무실 출입구를 구분하고, 문답실 위치도 창가에 배치하는 등 환경을 개선하였습니다.
- ◎ 기존 문답실은 사무실을 경유하여 접근토록 되어 있어 피조사자의 신원이 쉽게 노출되었으며 문답실 공간이 협소하고 밀폐되어 있어 피조사자가 답답함과 심리적 압박감을 느끼는 등 개선여지가 있다고 판단했기 때문입니다.



피조치자의 목소리에 귀를 기울이겠습니다.

1. 질문서·조치사전통지서에 대한 충분한
의견 제출기간을 부여하고 있습니다.
2. 회계감리과정에서 발견된 취약점 및
유의사항을 안내하고 있습니다.



투명(透明)
& 공정(公正)

01

질문서 · 조치사전통지서에 대한 충분한 의견 제출 기간을 부여하고 있습니다.

- 내용이 복잡한 경우 질문서 및 조치사전통지서 발송시 의견제출기한을 기존 5영업일에서 10영업일 이상으로 변경하여 감리결과 조치예정자에 대하여 충분한 소명기회를 부여하고 있습니다.
- 금감원은 감리 · 조사를 실시한 결과 위법행위에 대하여 조치를 하는 경우 감사인 또는 회사에게 질문서를 발부하여 이에 대한 답변과 소명의 기회를 주고 조치사전통지서를 피조치자에게 송부하고 있습니다.

02

회계감리과정에서 발견된 취약점 및 유의사항을 안내하고 있습니다.

- 회계감리결과 무혐의 종결처리되는 건에 대해서는 회계감리과정에서 발견한 취약점, 향후 회계처리 관련 유의사항을 서면 등으로 안내하여 회사의 재무제표 작성능력 제고를 유도하고 있습니다.
- 조치건의 경우 증권선물위원회 의결 후 공식적 조치 통보가 되므로 제외됩니다.

안내사항



01



비공식적인 만남이나 절차는 불필요함을 알려드리며, 만약 감리업무와 관련하여 우리 원 직원이 금품·향응 등을 요구하는 경우에는 우리 원 감사실 (02-3145-5114)로 제보하여 주시기 바랍니다.

02



‘회계감리 옴브즈만 제도’가 운영되고 있으므로 감리 종료 후 감리업무 관행 개선 필요사항, 불만사항 등을 익명으로 접수하실 수 있습니다.

접수처 | 회계심사국 회계심사총괄팀 (3145-7712, 7715)

회계조사국 회계조사기획팀 (3145-7295, 7296)

이메일 | singo@fss.or.kr





금융감독원